

1. 《中国保监会关于强化人身保险产品监管工作的通知》（保监寿险〔2016〕199号）：

四、保险公司应当建立人身保险产品回溯机制。保险公司应当成立由产品精算、财务、销售、投资等相关负责人组成的，由总经理担任组长的产品开发管理工作组。每年就备案产品的结构特点、合规情况、经营情况、产品退出情况和产品费率厘定所使用的定价利率、发生率、费用率（含初始费用、管理费等）、退保率、投资收益率等精算假设与实际经营情况进行回溯，形成回溯报告并经董事会审议后，通过产品年度总结报告提交中国保监会备查。

对保险公司产品回溯工作中存在以下问题的，中国保监会将要求保险公司限期整改；逾期未整改的，将依法对保险公司采取约谈、通报、一定期限内禁止申报新的产品等监管措施：

- （一）保险公司未对年度累计规模保费收入少于100万、且年度累计销售件数少于5000件的备案个人产品进行主动停售的，产品使用未满一年的除外；
- （二）保险公司未及时主动发现并报告备案产品存在违法违规或不公平、不合理情形的；
- （三）保险公司未跟踪和分析产品经营情况、未开展费率厘定与执行的过程监测与自查、未对发现的问题及时进行调整的；
- （四）中国保监会认定的其他问题

2. 《中国保监会关于强化人身保险产品监管工作的通知》（保监寿险〔2016〕

199 号)：

（三）保险公司应根据回溯指标偏差程度主动采取予以关注、调整改进、主动报告及信息披露等措施。具体如下：

产品类别	指标	予以关注	调整改进	主动报告并按要求信息披露
保险期间一年及以下的互联网人身保险产品	再保后赔付率	[10%, 30%)	[30%, 50%)	[50%, +∞)
保险期间一年及以下的互联网人身保险产品	费用率	[10%, 30%)	[30%, 50%)	[50%, +∞)
保险期间一年以上的互联网人身保险产品	发生率	[10%, 30%)	[30%, 50%)	[50%, +∞)
保险期间一年以上的互联网人身保险产品	投资收益率	[10%, 30%)	[30%, 50%)	[50%, +∞)
保险期间一年以上的互联网人身保险产品	退保率	[10%, 30%)	[30%, 50%)	[50%, +∞)

产品类别	指标	予以关注	调整改进	主动报告并按要求信息披露
保险期间一年以上的互联网人身保险产品	费用率	[10%, 30%)	[30%, 50%)	[50%, +∞)
保险公司年度回溯发现互联网人身保险产品实际经营与定价假设偏差程度大于等于 50% 的，应于次年 1 月 15 日前以公文形式向银保监会或属地银保监局主动报告，并提交指标异动原因分析及合理性评估报告；同时，应于次年 1 月 20 日前在相关互联网人身保险产品销售页面、销售平台页面向社会公开披露有关情况。公开披露指保险公司应在产品销售页面、销售平台首页，以不小于产品名称字号标识“本产品过往经验偏离定价假设”，并披露回溯指标名称、偏离定价幅度及其原因。				

3. 《国家金融监督管理总局关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》（金规〔2023〕2号）：

六、人身保险公司应当于每年3月31日（含）前，向金融监管总局及其派出机构报送上一年度适用个人所得税优惠政策的商业健康保险业务经营报告，经营报告作为年度产品总结报告的单独附件，内容应当包括：分险种和分产品的承保、理赔、回溯分析情况，存在的风险和问题，以及相关改进措施等。回溯分析应当重点关注实际赔付率、

发生率和费用率等指标与精算假设的偏差。在日常经营中遇到重大风险和问题时，应当及时处理并向金融监管总局及其派出机构报告。

医疗保险产品连续三年综合赔付率指标低于精算假设80%的，人身保险公司应当及时采取调整改进措施，切实降低后续经营实际与精算假设的偏差，设计为费率可调的长期医疗保险应当建立双向费率调整机制。医疗保险业务三年累计综合赔付率指标低于65%的，除采取上述措施外，人身保险公司报送该类产品时，应当提交费率合理性说明材料，说明材料须由总经理、总精算师、财务负责人签字确认并经公司董事会审议。

4. 《中国银保监会办公厅关于印发意外伤害保险业务监管办法的通知》（银保监办发〔2021〕106号）

第四条 保险公司在厘定保险费时，应符合一般精算原理，采用公平、合理的定价假设。

（一）保险公司在厘定保险期限一年以上的意外险保险费时，应根据公司历史投资回报率经验和对未来的合理预期及产品特性按照审慎原则确定预定利率。

（二）保险公司应以公司实际经验数据和行业公开发布的意外伤害经验发生率表等数据为基础，按照审慎原则确定预定发生率。

（三）各保单年度的预定附加费用率由保险公司自主设定，但平均附加费用率不得超过下表规定的上限。平均附加费用率是指保单各期预定附加费用精算现值之和占保单毛保费精算现值之和的比例。

业务类型	保险期限一年及以下的意外险		保险期限一年以上的意外险（期交）		保险期限一年以上的意外险（趸交）
---	---	---	---	---	---
个人	35%	35%	18%		
团体	25%	15%	8%		

5. 《中国银保监会办公厅关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》（银保监办发〔2021〕108号）

（三）保险公司（不包括互联网保险公司）开展互联网人身保险业务，应具备以下条件：

- 1.连续四个季度综合偿付能力充足率达到120%，核心偿付能力不低于75%。
- 2.连续四个季度风险综合评级在 B类及以上。
- 3.连续四个季度责任准备金覆盖率高于100%。
- 4.保险公司公司治理评估为 C级（合格）及以上。
- 5.银保监会规定的其他条件。

互联网保险公司开展互联网人身保险业务，应符合《互联网保险业务监管办法》有关条件。上季度末偿付能力、风险综合评级和责任准备金覆盖率满足前款要求的指标。

（九）保险公司申请审批或者备案互联网人身保险产品，应满足如下要求：

- 1.产品名称应包含“互联网”字样，销售渠道限于互联网销售。非互联网人身保险产品不得使用相关字样。
- 2.产品设计应体现互联网渠道直接经营的特征。保险期间一年及以下的互联网人身保险产品预定附加费用率不得高于35%；保险期间一年以上的互联网人身保险产品首年预定附加费用率不得高于60%，平均附加费用率不得高于25%。
- 3.产品可提供灵活便捷的缴费方式。保险期间一年及以下的互联网人身保险产品分期缴费的、每期缴费金额应一致，保险期间一年以上的互联网人身保险产品应符合银保监会相关规定。
- 4.产品设计应做到保险期间与实际存续期间一致，不得通过退保费用、调整现金价值利率等方式变相改变实际存续期间。
- 5.保险期间一年及以下的互联网人身保险产品最低现金价值计算，应当采用未满期净保费计算方法，其计算公式为：最低现金价值=净保费*（1-m/n），其中，m为已生效天数，n为保险期间的天数，经过日期不足一日的按一日计算。
- 6.银保监会规定的其他条件。

（十一）保险公司申请审批或者使用新备案的互联网意外险、定期寿险产品，应符合本通知第（三）至第（六）条。

保险公司申请审批或者使用新备案的互联网健康险（除护理险）产品，除符合前款外，还应满足上年度未因互联网保险业务违规经营受到重大行政处罚。

保险公司申请审批或者使用新备案的保险期间十年以上的普通型人寿保险（除定期寿险）和保险期间十年以上的普通型年金保险产品，须符合如下条件：

- 1.连续四个季度综合偿付能力充足率超过150%，核心偿付能力不低于100%。
- 2.连续四个季度综合偿付能力溢额超过30亿元。
- 3.连续四个季度（或两年内六个季度）风险综合评级在 A类以上。
- 4.上年度未因互联网保险业务经营受到重大行政处罚。
- 5.保险公司公司治理评估为 B级（良好）及以上。
- 6.银保监会规定的其他条件。